조문 익힘장

제320조(유치권의 내용)

① 타인의 물건 또는 유가증권을 **점유**한 자는 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 **변제기**에 있는 경우에는 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 **유치**할 권리가 있다.

② 전항의 규정은 그 점유가 **불법행위**로 인한 경우에 적용하지 아니한다.

제326조(피담보채권의 소멸시효)

유치권의 행사는 **채권**의 소멸시효의 진행에 영향을 미치지 아니한다.

제328조(점유상실과 유치권소멸)

유치권은 **점유**의 상실로 인하여 소멸한다.

제356조(저당권의 내용)

저당권자는 **채무자** 또는 **제3자**가 점유를 이전하지 아니하고 채무의 담보로 제공한 **부동산**에 대하여 다른 채권자보다 자기 채권의 우선변제를 받을 권리가 있다.

제358조(저당권의 효력의 범위)

저당권의 효력은 저당부동산에 **부합**된 물건과 **종물**에 미친다. 그러나 법률에 특별한 규정 또는 설정행위에 다른 약정이 있으면 그러하지 아니하다.

제359조(과실에 대한 효력)

저당권의 효력은 저당부동산에 대한 **압류**가 있은 후에 저당권설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할 수 있는 과실에 미친다.

제360조(피담보채권의 범위)

저당권은 **원본**, **이자**, **위약금**, 채무불이행으로 인한 **손해배상** 및 저당권의 **실행비용**을 담보한다. 그러나 **지연배상**에 대하여는 원본의 이행 기일을 경과한 후의 **1년**분에 한하여 저당권을 행사할 수 있다.

제361조 (저당권의 처분제한)

저당권은 그 담보한 **채권**과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다.

제369조 (부종성)

저당권으로 담보한 **채권**이 시효의 완성 기타 사유로 인하여 소멸한 때에는 **저당권**도 소멸한다.

개념 익힘장

1. 담보물권의 부종성

① 피담보채권이 소멸하면 유치권은 (**소멸한다**. / 소멸하지 않는다.)
② 피담보채권이 소멸하면 저당권은 (**소멸한다**. / 소멸하지 않는다.)
③ 피담보채권이 소멸하면 가등기담보권은 (**소멸한다**. / 소멸하지 않는다.)

2. 담보물권의 수반성

① 저당권은 피담보채권과 분리하여 양도할 수 (있다. / **없다.**)
② 가등기담보권은 피담보채권과 분리하여 양도할 수 (있다. / **없다.**)

3. 담보권의 물상대위성과 우선변제

① 유치권자는 담보 목적물의 멸실로 인한 대체물에서 우선변제 받을 수 (있다. / **없다.**)
② 저당권자는 담보 목적물의 멸실로 인한 대체물에서 우선변제 받을 수 (**있다.** / 없다.)

4. 유치권의 특징

① 유치권이 성립되기 위하여서는 (**점유** / 등기)를 필수 요소로 한다.
② 유치권은 (대여금 채권 / **공사대금 채권**)을 피담보채권으로 성립될 수 있다.

5. 저당권 설정계약의 당사자

① 저당권자는 채권자와 원칙적으로 (**동일인 이어야 한다**. / 동일인일 필요가 없다.)
② 저당권설정자는 채무자와 (동일인 이어야 한다. / **동일인일 필요가 없다**.)
③ 저당권이 설정되어 있는 부동산의 소유권을 취득한 자를 (물상보증인 / **제3취득자**) 라고 한다.

6. 저당권의 효력 범위

① 저당권의 효력은 저당권 설정 (**전에** / **후에**) 부합된 물건에도 미친다.
② 저당권의 효력은 저당물에 대한 압류 (전에 / **후에**) 발생한 과실에 미친다.

7. 경매로 인한 권리의 소멸

① 전세권이 설정 된 이후에 저당권이 설정 된 경우, 전세권은 경매로 인하여 (소멸한다. / **소멸하지 않는다.**)
② 저당권이 설정 된 이후에 전세권이 설정 된 경우, 전세권은 경매로 인하여 (**소멸한다**. / 소멸하지 않는다.)
③ 甲이 저당권, 乙이 전세권, 丙이 저당권을 취득한 부동산에 대하여 丙이 신청한 경매가 완료되면 乙의 전세권은 (**소멸한다**. / 소멸하지 않는다.)